



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026

Unità proponente: SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA ECONOMIA CIRCOLARE

8 DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA, ECONOMIA CIRCOLARE, BIODIVERSITA' E PAESAGGIO, VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE DI SPOLETO ALLA DITTA NIER INGEGNERIA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT DI CASTEL MAGGIORE (BO) P.IVA 02242161202 PER EURO 28.000,00 OLTRE IVA. CIG BA4DEFBEFB

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Spoleto.

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE DI SPOLETO ALLA DITTA NIER INGEGNERIA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT DI CASTEL MAGGIORE (BO) P.IVA 02242161202 PER EURO 28.000,00 OLTRE IVA. CIG BA4DEFBFB

IL DIRIGENTE

Premesso che:

nell'ambito delle proprie competenze, il Settore per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale del Dipartimento n. 8 cura i contratti relativi alla certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015, alla registrazione EMAS e ai relativi adempimenti necessari al loro mantenimento da parte dell'Ente;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/11/2021, l'Amministrazione ha confermato il proprio impegno al mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001:2015;

il Comune non dispone di personale interno da destinare allo svolgimento delle attività sopra indicate, in considerazione dell'elevato carico di lavoro gravante sull'Ente nonché della natura specialistica delle prestazioni richieste;

è scaduto il contratto avente ad oggetto il servizio di supporto tecnico-scientifico finalizzato al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 e della registrazione EMAS, affidato con determinazione dirigenziale n. 285 dell'11/03/2023;

risulta pertanto necessario garantire, mediante affidamento esterno, l'espletamento dei servizi oggetto della presente determinazione, indispensabili per assicurare la conformità ai requisiti della norma ISO 14001:2015 e del Regolamento (UE) 2017/1505, nonché la continuità del sistema di gestione ambientale dell'Ente.

visti:

- il decreto legislativo n. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come novellato dal decreto legislativo n. 209/2024 recante Correttivo dei contratti pubblici, in seguito Codice;
- il decreto legislativo n. 267/2000 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto del 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante riordino della disciplina riguardante l'accesso civico e

Città di Spoleto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026**

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento UE 2017/1505;

richiamati:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 27/03/2026 di approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028 con nota di aggiornamento;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 27/03/2026 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026-2028 e relativi allegati;
- la deliberazione della giunta comunale n. 111 del 13/04/2026 di approvazione del rendiconto anno 2025 – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 e conseguente variazione di esigibilità in esercizio definitivo;
- la deliberazione della giunta comunale n. 135 del 16/04/2026 di approvazione e assegnazione del Piano esecutivo di gestione 2026-2028;
- la deliberazione di giunta comunale n. 180 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, ai sensi dell'art.6 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021" ed in particolare la sotto-sezione 2.3 recante "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il piano generale di riorganizzazione del Comune di Spoleto e approvato il funzionigramma delle strutture di primo livello o macro-articolazioni denominate dipartimenti, distinto in nove dipartimenti, tra i quali il dipartimento comunale n. 8 per la transizione ecologica ed energetica, l'economia circolare, la biodiversità e il paesaggio, la valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale;
- il protocollo di intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Spoleto – Registro Atti privati n. 1574 del 05/07/2024;
- il Decreto Dirigenziale n. 28 del 28/10/2026, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione del Dipartimento 8 per la durata di tre anni e, nello specifico, è stato attribuito al dott. Riccardo Cardinali l'incarico relativo al Settore "Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità, Paesaggio, Ambiente e Vigilanza Edilizia";
- l'intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale siglata tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Spoleto, sottoscritta in data 5 luglio 2024 e valida per due anni;
- il decreto sindacale n. 18 del 30/12/2024, con cui, è stato conferito l'incarico dirigenziale del dipartimento comunale n. 8 per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale all'Ing. Monica Proietti;

Città di Spoleto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026**

richiamate:

- la determina a contrarre n. 162 del 25/02/2026 del dirigente del dipartimento comunale 8, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, con cui è stata avviata la procedura negoziata senza bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, nonché nominata quale responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, la Dott.ssa Federica Andreini, dipendente in forza presso il Dipartimento comunale numero 8;

- la determinazione dirigenziale n. 392 del 21/04/2026, con la quale si procedeva alla nomina, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, della commissione giudicatrice per la presente procedura di gara, formata dai seguenti tre componenti oltre al segretario verbalizzante:

- Ing. Monica Proietti – Dirigente del Dipartimento 8 del Comune di Spoleto – Presidente;
- Mario Ruggieri – Segretario Generale del Comune di Spoleto – componente esperto;
- Ing. Debora Mariani Zucchi – Posizione Organizzativa del Settore Demanio e Manutenzioni del Dipartimento 8 del Comune di Spoleto – componente esperto;
- Dott. Fabio Giacomini – esperto amministrativo contabile del Dipartimento 8 del Comune di Spoleto – segretario verbalizzante;

dato atto che:

- la procedura di gara è stata esperita sulla piattaforma telematica di negoziazione Portale Acquisiti Umbria – Net4market – CSAméd srl procedura prot. Id n. 7531, e avviata operativamente dall'ufficio ambiente del Dipartimento comunale n. 8;

- la lettera di invito, prot. n. 7531 del 31/03/2026 dell'ufficio Ambiente, è stata trasmessa in pari data (31/03/2026), a mezzo pec, per il tramite della piattaforma telematica suddetta, ai n. 7 operatori economici che avevano manifestato interesse alla partecipazione della procedura di che trattasi, come riportato nella seguente tabella:

Ragione sociale	P. IVA
FRRR srl	02098830389
MICHELE D'ANGELI	03224310544
NIER Ingegneria S.p.A. Società benefit	02242161202
Noesi Evolution S.r.l.	06340381216
Resource S.r.l.	05158421213
RINA CONSULTING SRL	03476550102
TRACCE Srl	01389630557

Città di Spoleto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026**

• così come indicato nel disciplinare telematico di gara, il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa, nonché dell'offerta tecnica ed economica, è stato fissato, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 18/04/2026;

• entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- NIER Ingegneria S.p.A. Società benefit;

- TRACCE Srl;

- FRRR srl;

preso atto che:

- il giorno 22/04/2026 come da verbale redatto dal RUP Dott. Federica Andreina, seppur non materialmente allegato alla presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale, il RUP ha proceduto all'apertura e verifica della buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, risultanti conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara;

- il giorno 28/04/2026, come riportato nel verbale redatto, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura e alla valutazione dell'offerta tecnica, seguendo l'ordine cronologico di visualizzazione delle offerte sulla piattaforma telematica. Alla società FRRR S.r.l. è stato attribuito un punteggio tecnico di 21,35, alla società Nier Ingegneria S.p.A. un punteggio di 70,5, mentre alla società TRACCE S.r.l. è stato attribuito un punteggio di 67,5. Successivamente, la Commissione ha chiuso la prima sessione di gara, rinviando la conclusione della fase di valutazione tecnica al giorno 29/04/2026, nonché dell'apertura della busta economica;

- il giorno 29/04/2026, come risulta dal verbale sopra richiamato, la Commissione di Gara ha proceduto alle ultime operazioni conclusive di lettura dei punteggi, al loro inserimento nella piattaforma e alla chiusura della fase della valutazione dell'offerta tecnica. All'esito di tale fase, sono stati ammessi alla successiva apertura delle offerte economiche tutti gli operatori economici partecipanti, ad eccezione della società FRRR S.r.l. avendo totalizzato un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento.

Successivamente, la Commissione ha proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi. In particolare: la società TRACCE srl ha offerto un ribasso percentuale del 12,00% conseguendo un punteggio quantitativo pari a 20,00 mentre la società NIER Ingegneria S.p.a. società benefit ha offerto un ribasso percentuale del 6,67% conseguendo un punteggio quantitativo pari a 17,27. Pertanto, sulla base delle risultanze complessive della procedura di gara, la Commissione ha dichiarato quale primo classificato e aggiudicatario della procedura l'operatore economico NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 87,77, a fronte di un ribasso offerto del 6,67% sull'importo posto a base di gara.

- in virtù del ribasso offerto pari al 6,67% (seivirgolasessantasette per cento), risultano gli importi di seguito riportati:

Servizio da contrattualizzare	€ 28.000,00
IVA sui servizi 22%	€ 6.160,00
TOTALE	€ 34.160,00

dato atto che, è stata avviata da parte del RUP e conclusa la verifica in merito alla sussistenza dei requisiti

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026**

di carattere generale e speciale di cui agli articoli 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, nonché tramite la procedura del Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (Fvoe 2.0) all'interno della sezione FVOE nella piattaforma telematica Net4market Umbria prot. 7531, conservate agli atti del procedimento, del concorrente risultato primo in graduatoria società NIER Ingegneria S.p.a. società benefit con sede legale in Clodoveo Bonazzi n. 2 Castel Maggiore (BO) P. Iva. 02242161202, da cui non si evincono cause ostative all'aggiudicazione, nonché è stata acquisita la regolarità dell'impresa;

dato atto:

- che la procedura di affidamento in oggetto della presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, per cui, per la procedura negoziata di cui all'oggetto, si è provveduto all'acquisizione del CIG ordinario BA4DEFBEFB generato attraverso la apposita sezione in piattaforma di e.procurement Net4market e trasmesso alla piattaforma dei contratti pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico di cui all'affidamento diretto in oggetto;
- che in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- che viene richiesta adeguata polizza di RCT e la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, nella misura del 5 – cinque - per cento dell'importo contrattuale, costituita secondo le modalità indicate nell'articolo 106 di tale decreto. Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice;
- che al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria non è tenuta a versare un'imposta di bollo del valore determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;
- che la copertura finanziaria viene individuata al capitolo di spesa 492003 denominato Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – azioni per la sostenibilità e la tutela ambientale per l'importo complessivo di euro 34.160,00, del previsto bilancio di previsione 2026/2028 vigente,

considerato altresì che occorre procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'operatore NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit, C.F. e P.IVA 02242161202 per un importo netto contrattuale pari a euro 28.000,00 oltre iva ai sensi di legge, per un importo totale di euro 34.160,00;

dato atto, che in data 26/02/2026 al protocollo comunale n. 12472 è stata acquisita la dichiarazione del responsabile unico del progetto Federica Andreini in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse allo svolgimento delle funzioni affidategli, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici e dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n 165/2001;

accertato che il presente atto sia propria competenza ai sensi dell'articolo 64 dello statuto comunale e dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

dato atto:

- il presente documento è redatto sottoscritto e conservato in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott.ssa Federica Andreini ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 5 e seguenti della legge n. 241/1990;

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026

- che la proposta della presente determinazione è stata redatta dal medesimo responsabile unico del procedimento ed è trasmessa al dirigente del dipartimento comunale n. 8 attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento;

- che il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti, per l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione la copertura finanziaria, ai sensi degli articolo 183 del vigente decreto legislativo n. 267/2000;

determina

- 1) Di **aggiudicare**, a seguito delle risultanze della procedura negoziata di cui all'articolo 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, come da relativo verbale del 29/04/2026, che seppur non materialmente allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, il servizio di supporto tecnico-scientifico per il mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001 e della registrazione EMAS del Comune di Spoleto, all'operatore economico NIER Ingegneria S.p.a. società benefit con sede legale in Clodoveo Bonazzi n. 2 Castel Maggiore (BO) P. Iva. 02242161202, risultato primo in graduatoria;
- 2) Di **stabilire** che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 6,67%, l'importo netto di aggiudicazione esclusa iva è pertanto pari ad euro 28.000,00, oltre iva al 22% per un totale complessivo pari ad euro 34.160,00, finanziata da fondi propri di bilancio.
- 3) Di **specificare** che la spesa complessiva di euro 34.160,00 a favore dell'operatore economico NIER Ingegneria S.p.a. società benefit con sede legale in Clodoveo Bonazzi n.2 Castel Maggiore (BO) P. Iva. 02242161202, viene imputata per tutto il periodo contrattuale al capitolo di spesa numero 492003, tramite gli impegni di spesa che verranno assunti con successivo atto, con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica condizionata dalla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi;
- 4) Di **indicare** la fonte di finanziamento in entrate libere dell'ente;
- 5) Di **stabilire** che l'Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del codice dei Contratti.
- 6) Di **rimandare** a un successivo provvedimento l'assunzione degli impegni di spesa, in favore della aggiudicatario NIER Ingegneria S.p.a. società benefit con sede legale in Clodoveo Bonazzi n. 2 Castel Maggiore (BO) P. Iva. 02242161202.
- 7) Di **precisare** che, ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.Lgs 36/2023 i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- 8) Di **dichiarare** che:
 - non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
 - ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- 9) Di **precisare** altresì, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

Città di Spoleto



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 DEL 22/05/2026

- pubblicità del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 28 del Codice dei Contratti;
 - pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 50, comma 9 e 85 del Codice sulla BDNCP per tramite della piattaforma di approvvigionamento Net4market Umbria e sul profilo di committente.
- 10) Di **comunicare**, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento di aggiudicazione all'aggiudicatario e agli operatori economici ammessi alla procedura di gara.

8 DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA,
ECONOMIA CIRCOLARE, BIODIVERSITA' E PAESAGGIO,
VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
COMUNALE
Il dirigente
Monica Proietti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Patrizia Tedeschi in data 25/05/2026
MONICA PROIETTI in data 22/05/2026

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it